

เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีได้เริ่มเข้าทำงานที่จ้างตามสัญญาจนแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงติดต่อขอรับเงินค่าจ้างจากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง พร้อมทั้งขอคืนเงินประกันตามสัญญาจ้างจำนวน ๑๑,๐๐๐ บาท แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเพิกเฉย อ้างเพียงว่าอยู่ระหว่างดำเนินการ ผู้ฟ้องคดีได้ติดตามทวงถามให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชำระเงินจำนวนดังกล่าวแล้วหลายครั้ง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองยังคงเพิกเฉย และครั้งหลังสุดผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชำระเงินตามสัญญาจ้างแก่ผู้ฟ้องคดีภายใน ๑๔ วัน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองยังคงเพิกเฉย ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงต้องรับผิดชอบใช้เงินตามสัญญาจ้างจำนวน ๒๒๐,๐๐๐ บาท และคืนเงินประกันตามสัญญาจ้างจำนวน ๑๑,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓๑,๐๐๐ บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๒๓๑,๐๐๐ บาท นับแต่วันผิดนัด คือ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ จนถึงวันฟ้อง คิดเป็นเงินจำนวน ๑๗,๓๒๕ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๘,๓๒๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๒๔๘,๓๒๕ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นแก่ผู้ฟ้องคดี จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันรับผิดชอบชำระเงินต้นและคืนเงินประกันสัญญาพร้อมดอกเบี้ย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๘,๓๒๕ บาท และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระค่าฤชาธรรมเนียมแทนผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองให้การว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และได้รับการจัดสรรงบประมาณ โครงการขุดลอกหนองขาม บ้านบึงจิม หมู่ที่ ๔ งบประมาณ ๑,๙๘๐,๐๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงจัดหาผู้รับจ้างโครงการดังกล่าว และทำสัญญาจ้างในวงเงิน ๘๖๕,๐๐๐ บาท ทำให้มีเงินเหลือจ่ายจำนวน ๑,๑๑๕,๐๐๐ บาท และเนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีภาระที่ต้องแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่น จึงขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายจำนวนดังกล่าวเพื่อจัดทำโครงการจำนวน ๔ โครงการ คือ (๑) โครงการ



/ขุดลอกบึง...

ชุดลอกบึงกินน้ำ บ้านดอนตู หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ บาท (๒) โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หนองขาม บ้านบึงฉิม หมู่ที่ ๔ งบประมาณ ๒๙๒,๐๐๐ บาท (๓) โครงการชุดลอกคลองระบายน้ำเพื่อการเกษตร บ้านบึงฉิม หมู่ที่ ๔ งบประมาณ ๙๖,๗๐๐ บาท และ (๔) โครงการชุดลอกคลองโดน บ้านบึงไคร์นุ่น หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๒๖,๓๐๐ บาท ต่อมา อำเภอเมืองขอนแก่นได้มีหนังสือ ที่ ขก ๐๐๒๓.๖/๗๕๕๘ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กั้นเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน พร้อมทั้งแจ้งให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามในสัญญาได้ทันภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ และให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินต่อไปจนถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงจัดหาผู้รับจ้างทั้ง ๔ โครงการดังกล่าวข้างต้น โดยโครงการชุดลอกบึงกินน้ำ บ้านดอนตู หมู่ที่ ๓ ตามสัญญาจ้าง สัญญาเลขที่ ๔/๒๕๕๘ จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคา โครงการชุดลอกคลองระบายน้ำเพื่อการเกษตร บ้านบึงฉิม หมู่ที่ ๔ ตามบันทึกตกลงจ้าง ที่ ๒๑/๒๕๕๘ จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา โครงการชุดลอกคลองโดน บ้านบึงไคร์นุ่น หมู่ที่ ๒ ตามบันทึกตกลงจ้าง ที่ ๒๒/๒๕๕๘ จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา และโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หนองขาม บ้านบึงฉิม หมู่ที่ ๔ ตามสัญญาจ้าง สัญญาเลขที่ ๗/๒๕๕๘ จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคา ซึ่งมีผู้ฟ้องคดีเป็นผู้รับจ้าง เมื่อผู้ฟ้องคดีทำงานที่จ้างแล้วเสร็จและมีหนังสือส่งมอบงานในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ตรวจรับงานจ้างเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยเห็นว่า ปริมาณและคุณภาพถูกต้องครบถ้วน ควรเบิกจ่ายเงินจำนวน ๒๑๔,๗๒๐ บาท ซึ่งหักค่าปรับผิดสัญญาแล้ว จำนวน ๕,๒๘๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีต่อไป ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือ ที่ ขก ๗๓๔๐๒/๓๐๒ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ ไปยังนายอำเภอเมืองขอนแก่น เพื่อขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หนองขาม บ้านบึงฉิม หมู่ที่ ๔ (กรณีเงินเหลือจ่าย) จำนวน ๒๒๐,๐๐๐ บาท แต่ได้รับแจ้งว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน ๓ โครงการ คือ โครงการชุดลอกคลองระบายน้ำเพื่อการเกษตร บ้านบึงฉิม หมู่ที่ ๔ (กรณีเงินเหลือจ่าย) จำนวน ๙๖,๗๐๐ บาท โครงการชุดลอกคลองโดน บ้านบึงไคร์นุ่น หมู่ที่ ๒ (กรณีเงินเหลือจ่าย) จำนวน ๒๖,๓๐๐ บาท และโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หนองขาม บ้านบึงฉิม หมู่ที่ ๔ (กรณีเงินเหลือจ่าย) จำนวน ๒๒๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นโครงการ



/ตามสัญญา...

ตามสัญญาพิพาท ต่อมา อำเภอเมืองขอนแก่นได้มีหนังสือ ที่ ขก ๐๐๒๓.๖/๒๔๘๔ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบว่า กระทรวงการคลังได้อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายที่เปลี่ยนแปลงการขอใช้เงินเหลือจ่ายจำนวน ๑๗ โครงการ จำนวนเงิน ๒๐,๕๗๓,๘๐๐ บาท ได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ ทั้งนี้ หากหน่วยงานไม่สามารถก่องหนี้ผูกพันได้ทันภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ ให้เงินงบประมาณนั้นพับไป ในส่วนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพียง ๑ โครงการ จำนวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่าได้ตรวจสอบโครงการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว ปรากฏว่าจังหวัดขอนแก่นได้ก่องหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณก่อนได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินจากกระทรวงการคลัง ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง กรณีรายการที่สำนักงานงบประมาณอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายการแล้ว จะต้องขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง และจะเบิกจ่ายเงินได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี หรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายการที่เปลี่ยนแปลงใหม่แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับแจ้งจากอำเภอเมืองขอนแก่นว่า กระทรวงการคลังได้แจ้งหลักเกณฑ์การอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีไม่มีหนี้ผูกพันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๘ และอนุมัติรายการที่อยู่ในหลักเกณฑ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผ่านระบบ GFMS จำนวน ๑,๑๑๕,๐๐๐ บาท พร้อมทั้งเร่งรัดให้ก่องหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินตามโครงการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการก่องหนี้ผูกพันได้ทันภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ ตามที่กำหนด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเชื่อโดยสนิทใจมาตลอดว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณตามจำนวนที่ปรากฏในระบบ GFMS จำนวน ๑,๑๑๕,๐๐๐ บาท เพราะได้ดำเนินการไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ขก ๗๓๔๐๒/๔๖๓ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ไปยังนายอำเภอเมืองขอนแก่น เพื่อสอบถามผลการขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังในการอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งยังมีความจำเป็นต้องจ่ายเงินให้กับผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าหนี้ผู้สุจริตที่จะได้รับการชำระหนี้ตามกฎหมายและข้อผูกพันตามสัญญาจ้าง ซึ่งต่อมา อำเภอเมืองขอนแก่นได้มีหนังสือ ที่ ขก ๐๐๒๓.๖/๕๓๘๐ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙



/แจ้งว่า...

แจ้งว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ก่อกวนผู้ถูกฟันและผู้รับจ้างได้ดำเนินการตามสัญญา พร้อมส่งมอบงานเพื่อขอเบิกจ่ายเงินจำนวน ๓ โครงการ ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะขอ ทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง เนื่องจากไม่ได้รับอนุมัติให้ใช้เงินเหลือจ่ายจาก สำนักงบประมาณ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือ ที่ ขก ๗๓๔๐๒/๑๒๕ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ไปยังนายอำเภอเมืองขอนแก่น เพื่อขอหารือการเบิกจ่ายเงินกรณีขอใช้เงินเหลือจ่าย ที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยอำเภอเมืองขอนแก่นพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการ ก่อกวนผู้ถูกฟันและผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จและได้ตรวจรับงานนั้นไว้แล้ว จึงมีผลทำให้ส่วนราชการผู้เบิกมีข้อผูกพันตามกฎหมายที่จะต้องจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง ที่ได้ดำเนินการโดยสุจริตไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อาจพิจารณาโอนเงินงบประมาณที่หมดความจำเป็นหรือเหลือจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปตั้งจ่ายในรายการใหม่ในหมวดรายจ่ายอื่นเพื่อเบิกจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จากข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ดำเนินการก่อกวนผู้ถูกฟันกับผู้ฟ้องคดี และผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการ ก่อสร้างจนแล้วเสร็จ และมีการตรวจรับงานไว้แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงมีข้อผูกพัน ตามกฎหมายที่จะต้องจ่ายเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ได้ดำเนินการโดยสุจริต เหตุที่ไม่อาจ เบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ตามกำหนด เนื่องจากความคลาดเคลื่อนในการขออนุมัติ ใช้เงินเหลือจ่าย ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างพิจารณาดำเนินการเบิกจ่ายเงินเพื่อให้ถูกต้อง ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

ผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำให้การของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองว่า เมื่อการว่าจ้างเป็นไป โดยชอบด้วยกฎหมายย่อมส่งผลให้สัญญาจ้าง สัญญาเลขที่ ๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กับผู้ฟ้องคดี สามารถบังคับได้ตามกฎหมาย และเมื่อรายละเอียดที่ปรากฏในสัญญาจ้างดังกล่าวไม่ได้กำหนดเวลาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีไว้นั่นเอง การที่ผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติตามสัญญาพิพาท ถูกต้องครบถ้วน และได้บอกกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชำระเงินตามสัญญาพร้อมทั้ง คืนเงินประกันตามสัญญาภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเพิกเฉย จึงตกเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ตามสัญญาพิพาท แม้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะกล่าวอ้างเหตุ



/ที่ไม่สามารถ...

ที่ไม่สามารถชำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ ว่าเกิดจากความคลาดเคลื่อนในแนวปฏิบัติในการขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กับหน่วยงานผู้อนุมัติก็ตาม ซึ่งถือเป็นเรื่องภายในที่เกิดจากความผิดพลาดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ หรือผู้อนุมัติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เอง หาใช่เกิดจากความผิดของผู้ฟ้องคดีไม่

ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองให้การเพิ่มเติมโดยมีเนื้อหาทำนองเดียวกับคำให้การและเพิ่มเติมว่า กรณีที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองคืนเงินหลักประกันตามสัญญาพิพาทให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เห็นว่า ข้อ ๓ ของสัญญาจ้าง กำหนดว่า ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันสัญญาเป็นเงินสดจำนวน ๑๑,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว และข้อ ๖ กำหนดว่า เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ภายในกำหนด ๒ ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ฉะนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจะคืนเงินหลักประกันสัญญาให้กับผู้ฟ้องคดีได้ต่อเมื่อพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาพิพาทหรือครบกำหนดระยะเวลาประกันสัญญานี้

ผู้ฟ้องคดีชี้แจงข้อเท็จจริงตามคำสั่งศาลปกครองชั้นต้น สรุปได้ว่า ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ โดยส่งทางไปรษณีย์แบบธรรมดามาไม่ได้ลงทะเบียนตอบรับ เพื่อทวงถามให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะได้รับหนังสือฉบับดังกล่าวเมื่อใดไม่อาจทราบได้ อย่างไรก็ตาม ก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะได้มีหนังสือทวงถามให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีนั้น ผู้ฟ้องคดีได้ติดตามทวงถามด้วยวาจาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินค่าจ้างตามสัญญาพิพาทให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้วหลายครั้ง ส่วนสาเหตุที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชำระดอกเบี้ยนับแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ นั้น เนื่องจากสัญญาพิพาทไม่ได้กำหนดระยะเวลาในการชำระนี้ไว้ เมื่อผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานจ้างแล้ว ผู้ฟ้องคดีสามารถบอกกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระหนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้โดยพลัน เมื่อปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานในเดือนมีนาคมและบอกกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระหนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพิกเฉย กรณีจึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผิดนัดชำระหนี้ตั้งแต่เดือนมีนาคมซึ่งเป็นเดือนที่ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงาน โดยนับแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาในข้อเท็จจริงแล้ว การบอกกล่าวทวงถามด้วยวาจาย่อมมีผล



/ตามกฎหมาย...

ตามกฎหมาย การบอกกล่าวเป็นหนังสือทวงถามก็ย่อมมีผลตามกฎหมาย หรือแม้แต่คำฟ้องของผู้ฟ้องคดีเองก็ถือได้ว่าเป็นการบอกกล่าวทวงถามและมีผลตามกฎหมายเช่นกัน

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งแจ้งข้อเท็จจริงตามคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้มีหนังสือแจ้งสงวนสิทธิเรียกค่าปรับต่อผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ใช้สิทธิเรียกค่าปรับจากผู้ฟ้องคดีตามข้อ ๑๕ วรรคหนึ่ง ของสัญญาพิพาท ซึ่งกำหนดว่า หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงินวันละ ๒๒๐ บาท และข้อ ๑๗ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า ค่าปรับหรือค่าเสียหาย ซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ ส่งมอบงานจ้างตามสัญญาพิพาท และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงาน เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ แล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำงานแล้วเสร็จ มีปริมาณและคุณภาพถูกต้องครบถ้วนแล้ว เห็นควรเบิกจ่ายเงินจำนวน ๒๑๔,๗๒๐ บาท ซึ่งหักค่าปรับกรณีผิดสัญญาไว้เป็นเงินจำนวน ๕,๒๘๐ บาท

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองต้องรับผิดชอบชำระค่าจ้างและคืนหลักประกันตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้เข้าทำงานตามสัญญาจ้างจนแล้วเสร็จและส่งมอบงาน โดยคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานจ้างดังกล่าวแล้วเห็นว่าถูกต้องตามสัญญา กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีทำงานแล้วเสร็จบริบูรณ์ตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องถูกผูกพันให้ต้องจ่ายค่าจ้างตามข้อกำหนดในสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดี เมื่อปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ ส่งมอบงานจ้างตามสัญญา และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานจ้างดังกล่าวในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นการส่งมอบงานล่าช้าเกินกว่าที่กำหนดในสัญญาเป็นเวลา ๒๔ วัน ผู้ฟ้องคดีต้องชำระค่าปรับกรณีส่งมอบงานล่าช้าในอัตราวันละ ๒๒๐ บาท ตามข้อ ๑๕ ของสัญญาพิพาท อย่างไรก็ตาม เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า หลังจากครบกำหนดระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญาแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังคงยินยอมให้ผู้ฟ้องคดีทำงานต่อไปจนแล้วเสร็จ และเมื่อผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ ส่งมอบงานจ้างตามสัญญา ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ซึ่งปรากฏ



/ตามคำชี้แจง...

ตามคำชี้แจงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้มีการแจ้งสงวนสิทธิปรับเงินกรณีส่งมอบงานล่าช้าตามสัญญาต่อผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด กรณีจึงยังถือไม่ได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีการบอกสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับในขณะที่รับมอบพัสดุตามนัยมาตรา ๓๘๑ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับข้อ ๑๒๗ วรรคห้า ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่อาจเรียกเอาค่าปรับตามสัญญาอันเป็นเบี้ยปรับในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานล่าช้าได้ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องชำระค่าจ้างตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๒๒๐,๐๐๐ บาท โดยในส่วนของดอกเบี้ยจากจำนวนเงินดังกล่าวนี้ แม้ผู้ฟ้องคดีจะได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ โดยส่งทางไปรษณีย์แบบธรรมดาทางถามให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินค่าจ้างตามสัญญาก็ตาม แต่เมื่อไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือฉบับดังกล่าวเมื่อใด กรณีจึงต้องถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทราบการทวงถามดังกล่าวในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาล เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้นำเงินมาชำระแก่ผู้ฟ้องคดี จึงตกเป็นผู้ผิดนัดต้องชำระดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัดในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๒๒๐,๐๐๐ บาท นับแต่วันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นแก่ผู้ฟ้องคดีตามนัยมาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ส่วนกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อ้างว่า เหตุที่ไม่สามารถจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้เนื่องจากเกิดความคลาดเคลื่อนในการขออนุมัติเงินงบประมาณ นั้น เห็นว่า กรณีดังกล่าวเป็นกระบวนการภายในของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หาเป็นข้ออ้างในการที่จะชะลอหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาได้ไม่

ส่วนหลักประกันตามสัญญาซึ่งเป็นเงินสด จำนวน ๑๑,๐๐๐ บาท นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในวันหนึ่งพิจารณาคดีครั้งแรก คู่กรณีทั้งสองฝ่ายรับต่อศาลแล้วว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้คืนหลักประกันตามสัญญาดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้วเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ และผู้ฟ้องคดีได้รับเงินหลักประกันตามสัญญาคืนไว้แล้ว กรณีจึงไม่มีเหตุให้ศาลต้องวินิจฉัยในประเด็นดังกล่าวอีกต่อไป ส่วนคำขอที่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระค่าฤชาธรรมเนียมแทนผู้ฟ้องคดี นั้น เห็นว่า พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ไม่มีบทบัญญัติใดให้อำนาจศาลในอันที่จะบังคับให้คู่กรณีฝ่ายหนึ่งชดใช้ค่าฤชาธรรมเนียม



/แทนคู่กรณี...

แทนคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้ คงมีเพียงมาตรา ๗๒/๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวที่บัญญัติให้ศาลมีคำสั่งคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามส่วนของการชนะคดี ศาลจึงไม่อาจมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชำระค่าฤชาธรรมเนียมแทนผู้ฟ้องคดีได้

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชำระเงินค่าจ้างตามสัญญาเลขที่ ๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๒๒๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี และให้ชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ให้ชำระเงินให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุด และค่าธรรมเนียมศาลในส่วนกองทุนทรัพย์ที่เป็นหลักประกันตามสัญญาให้คืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนตามส่วนของการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองอุทธรณ์ว่า แม้มาตรา ๓๘๑ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จะได้บัญญัติว่า ถ้าเจ้าหนี้ยอมรับชำระหนี้แล้ว จะเรียกเอาเบี้ยปรับได้ต่อเมื่อบอกสงวนสิทธิไว้ในเวลารับชำระหนี้ แต่บทบัญญัติดังกล่าวมิได้กำหนดว่า จะต้องบอกสงวนสิทธิไว้อย่างไร และการที่ศาลปกครองชั้นต้นได้นำระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งเป็นระเบียบภายในที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องปฏิบัติมาใช้ในการวินิจฉัยคดี นั้น เป็นกรณีที่ขัดกับคำวินิจฉัยของศาลที่ว่า การอ้างเหตุที่ไม่สามารถจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้เนื่องจากเกิดความคลาดเคลื่อนในการขออนุมัติเงินงบประมาณ เป็นกระบวนการภายในของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังนั้น หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการเบิกเงินค่าจ้างตามที่ผู้ฟ้องคดีเรียกร้อง ก็จะเป็นการกระทำที่ขัดต่อระเบียบและจะได้รับโทษทางอาญาฐานกระทำผิดต่อหน้าที่ราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่อาจกระทำได้ ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานล่าช้าเกินกว่าที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างพิพาทเป็นเวลา ๒๔ วัน ต้องชำระค่าปรับวันละ ๒๒๐ บาท เป็นเงินจำนวน ๕,๒๘๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงมีสิทธิหักค่าปรับจากผู้ฟ้องคดีตามข้อ ๑๕ ของสัญญาจ้างพิพาท ทั้งนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองถือปฏิบัติตามนัยของหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๑๓.๖/ว ๒๐๙๒ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น กรณีที่ศาลมีคำพิพากษาให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นฝ่ายแพ้คดี และพนักงานอัยการผู้ว่าคดีมีความเห็นไม่สมควรอุทธรณ์ให้เจ้าของคดีอุทธรณ์ไปก่อนทุกครั้ง สำหรับการขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ



/สำหรับพัฒนา...

สำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จากสำนักงานงบประมาณ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการภายในกำหนดเวลาตามหนังสือชักซ้อม โดยจัดทำเอกสารไปยังจังหวัดขอนแก่น (สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น) ตรวจสอบและรวบรวมเพื่อส่งไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและสำนักงานงบประมาณ กระทรวงการคลัง ตามลำดับ ซึ่งไม่สามารถจัดส่งเอกสารเพื่อขอรับเงินอุดหนุนฯ จากสำนักงานงบประมาณได้โดยตรง และขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองขอถือเอาคำให้การ คำให้การเพิ่มเติม และเอกสารพยานหลักฐานที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองยื่นต่อศาลปกครองชั้นต้นเป็นส่วนหนึ่งของคำอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเป็นยกฟ้อง

ผู้ฟ้องคดีแก้อุทธรณ์ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ดำเนินการตรวจรับงานจ้างตามระเบียบโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว โดยไม่ได้แจ้งสงวนสิทธิในการเรียกค่าปรับแต่อย่างใด ถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองพอใจในงานที่ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบ และไม่ตั้งใจจะเรียกร้องค่าปรับจากผู้ฟ้องคดีแล้ว อีกทั้ง ตามกฎหมายในเรื่องของการเรียกค่าปรับตามสัญญา นั้น กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้รับชำระหนี้ที่ต้องแจ้งสงวนสิทธิในเวลาที่ได้รับชำระหนี้ต่อลูกหนี้เท่านั้น จึงจะมีสิทธิเรียกเอาเบี้ยปรับจากลูกหนี้ได้ เมื่อผู้รับชำระหนี้ไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ผู้รับชำระหนี้ย่อมไม่อาจเรียกเอาค่าปรับจากลูกหนี้ได้ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองมีฐานะเป็นหน่วยงานราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ย่อมต้องปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด การอ้างว่าเหตุที่ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ เนื่องจากเกิดความคลาดเคลื่อนในการขออนุมัติงบประมาณ นั้นก็ฟังสันนิษฐานได้ว่าเป็นผลมาจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นเรื่องภายในของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง หากมีผู้เกี่ยวข้องที่กระทำการขัดต่อระเบียบหรือกฎหมายจริง ย่อมต้องรับผิดชอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป หากใช้เรื่องที่จะนำมาอ้างว่าการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นการขัดต่อระเบียบหรือกฎหมาย ส่งผลให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่อาจกระทำได้อีก ผู้ฟ้องคดีควรได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น



/คดีนี้...

คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดไม่จัดให้มีการนั่งพิจารณาคดี คู่กรณีไม่ได้ยื่นคำแถลงเป็นหนังสือและไม่แจ้งความประสงค์ให้ศาลจัดให้มีการนั่งพิจารณาคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ประชุมปรึกษาเพื่อมีคำพิพากษา โดยได้รับฟังคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี และตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีให้วางท่อระบายน้ำ คสล. หนองขาม บ้านบึงฉิม หมู่ที่ ๔ ตามสัญญาจ้าง สัญญาเลขที่ ๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงินจำนวน ๒๒๐,๐๐๐ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ในขณะที่ทำสัญญา ผู้ฟ้องคดีได้นำหลักประกันสัญญาเป็นเงินสดจำนวน ๑๑,๐๐๐ บาท มามอบให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ ถึงประธานกรรมการตรวจการจ้างเพื่อขอส่งมอบงานตามสัญญาจ้าง และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานจ้างดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยเห็นว่า ปริมาณและคุณภาพถูกต้องครบถ้วน ควรเบิกจ่ายเงินจำนวน ๒๑๔,๗๒๐ บาท ซึ่งหักค่าปรับผิดสัญญาแล้วจำนวน ๕,๒๘๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีต่อไป แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ได้จ่ายค่าจ้างและคืนเงินประกันตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชำระเงินตามสัญญาจ้างแก่ผู้ฟ้องคดีภายใน ๑๔ วัน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองยังคงเพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น ขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันรับผิดชอบชำระคืนเงินประกันสัญญาพร้อมดอกเบี้ย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๘,๓๒๕ บาท และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระค่าฤชาธรรมเนียมแทนผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ในวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก คู่กรณีทั้งสองฝ่ายรับต่อศาลปกครองชั้นต้นแล้วว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้คืนหลักประกันตามสัญญาจ้างพิพาทเป็นเงินสดจำนวน ๑๑,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ ต่อมา ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชำระเงินค่าจ้างตามสัญญาเลขที่ ๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๒๒๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี และให้ชำระดอกเบี้ย



/ในอัตราร้อย...

ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ให้ชำระเงินให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุด และค่าธรรมเนียมศาลในส่วนของทุนทรัพย์ที่เป็นหลักประกันตามสัญญาให้คืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนตามส่วนของการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่เห็นด้วย จึงยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองต้องชำระเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้าง สัญญาเลขที่ ๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า สัญญาจ้าง สัญญาเลขที่ ๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ข้อ ๕ ข กำหนดว่า ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙... ข้อ ๑๕ กำหนดว่า หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นเงินจำนวนวันละ ๒๒๐ บาท... ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๘๑ วรรคสาม บัญญัติว่า ถ้าเจ้าหนี้ยอมรับชำระหนี้แล้ว จะเรียกเอาเบี้ยปรับได้ต่อเมื่อได้บอกสงวนสิทธิไว้เช่นนั้น ในเวลารับชำระหนี้ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๒๗ วรรคห้า กำหนดว่า เมื่อครบกำหนดส่งมอบพัสดุตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรับแจ้งการเรียกค่าปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงจากคู่สัญญา และเมื่อคู่สัญญาได้ส่งมอบพัสดุ ให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นบอกสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับในขณะที่รับมอบพัสดุนั้นด้วย

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีให้วางท่อระบายน้ำ คสล. หนองขาม บ้านบึงฉม หมู่ที่ ๔ ตามสัญญาจ้าง สัญญาเลขที่ ๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงินจำนวน ๒๒๐,๐๐๐ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เมื่อครบกำหนดส่งมอบงาน ผู้ฟ้องคดีทำงานที่รับจ้างยังไม่แล้วเสร็จ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังไม่บอกเลิกสัญญาจ้าง ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ ถึงประธานกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อขอส่งมอบงานตามสัญญาจ้าง และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานจ้างดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๔



/มีนาคม ๒๕๕๙...

มีนาคม ๒๕๕๙ โดยมีความเห็นว่า ปริมาณและคุณภาพถูกต้องครบถ้วนและควรเบิกจ่ายเงินจำนวน ๒๑๕,๗๒๐ บาท โดยหักเป็นค่าปรับวันละ ๒๒๐ บาท เนื่องจากผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานช้าล่าช้ากำหนดเป็นเวลา ๒๔ วัน คิดเป็นเงินค่าปรับจำนวน ๕,๒๘๐ บาท นับแต่วันที่พ้นกำหนดตามสัญญาจ้าง ตามข้อ ๕ ข และข้อ ๑๕ ของสัญญาจ้างพิพาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีข้อผูกพันตามกฎหมายที่จะต้องจ่ายเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ได้ดำเนินการโดยสุจริต อย่างไรก็ตาม เมื่อข้อเท็จจริงฟังเป็นที่ยุติตามคำชี้แจง ฉบับลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ยื่นต่อศาลปกครองชั้นต้นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้มีหนังสือแจ้งสงวนสิทธิเรียกค่าปรับแก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่อาจเรียกเอาค่าปรับตามสัญญาอันเป็นเบี้ยปรับในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานล่าช้าได้ตามนัยมาตรา ๓๘๑ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับข้อ ๑๒๗ วรรคห้า ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องชำระเงินค่าจ้างตามสัญญาเลขที่ ๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๒๒๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองอุทธรณ์ว่า มาตรา ๓๘๑ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มิได้กำหนดว่าจะต้องบอกสงวนสิทธิไว้อย่างไร จึงไม่อาจรับฟังได้

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองอุทธรณ์ว่า หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการเบิกเงินค่าจ้างตามที่ผู้ฟ้องคดีเรียกร้อง ก็จะเป็นการกระทำที่ขัดต่อระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และจะได้รับโทษทางอาญาฐานกระทำผิดต่อหน้าที่ราชการ นั้น เห็นว่า การจ่ายเงินค่าจ้างเป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญาจ้างพิพาท ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่อาจนำเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จากสำนักงบประมาณ อันเป็นขั้นตอนภายในของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มาใช้เป็นข้ออ้างเพื่อให้การปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญาจ้างต้องล่าช้าออกไปหาได้ไม่ อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่อาจรับฟังได้

การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชำระเงินค่าจ้างตามสัญญาเลขที่ ๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๒๒๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี และให้ชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี



/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ให้ชำระเงินให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุด และค่าธรรมเนียมศาลในส่วนของทุนทรัพย์ที่เป็นหลักประกันตามสัญญาให้คืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนตามส่วนของการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย

พิพากษายืน

นายไชยเดช ตันติเวส
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

[Signature]

ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายสมชัย วัฒนการุณ
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด



[Signature]

นายฤทัย หงส์ศิริ
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายอำพน เจริญชีวินทร์
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

[Signature]

นางศิริวรรณ จุลโพธิ์
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

[Signature]

ตุลาการผู้แถลงคดี : นายสมสกุล ณ บางช้าง

